

<입문-제4장 행정법 관계.제4절 공법관계와 사법관계>

I. 행정법 관계

1. 개념

- 행정법 관계는 행정주체가 행정목적 실현하기 위하여 행정객체 등과 맺는 법률관계를 총칭하며, 그 성격에 따라 크게 공법관계와 사법관계로 나뉜다.

2. 공법관계

- 공법관계는 공익 목적을 직접적으로 달성하기 위해 행정주체가 우월적 지위에서 공권력의 주체로서 행하는 활동을 규율하는 관계이다.

3. 사법관계

- 사법관계는 행정주체가 사인(私人)과 대등한 지위에서 사경제의 주체로서 행하는 활동을 규율하는 관계이다.

4. 구별의 중요성

- 행정법 관계에서 공법관계와 사법관계의 구별은 단순한 이론적 분류를 넘어, 당사자의 권리 의무 관계, 분쟁 발생 시 적용되는 법규범, 관할 법원 등을 결정하는 실체적 및 절차적 기준이 된다. 이러한 관계의 이해는 행정주체의 다양한 활동을 법적으로 통제하고 국민의 권익을 보호하는 법치 행정의 근간을 이룬다. 행정주체는 하나의 주체이지만, 어떤 활동을 하느냐에 따라 공권력의 주체로서 공법관계를 맺기도 하고, 사경제의 주체로서 사법관계를 맺기도 한다.

II. 공법관계와 사법관계

1. 구별의 실익

- 공법관계와 사법관계의 구별은 행정법 상 다양한 법적 문제 해결에 결정적인 영향을 미치므로 매우 중요한 실익을 가진다.

(1) 적용 법규의 차이

- 공법관계에는 공법 규범인 헌법, 행정법 등이 적용되며, 법률 우위의 원칙, 법률 유보의 원칙 등 행정법의 일반 원칙이 우선적으로 적용된다. 반면, 사법관계에는 사법 규범인 민법, 상법 등이 적용되며, 사적 자치의 원칙, 계약 자유의 원칙 등 사법상의 일반 원칙이 적용된다. 예를 들어 공법관계에서 행정주체의 채무 불이행 시 손해 배상 책임은 국가배상법에 따르지만, 사법관계에서는 민법상 채무 불이행 책임 규정이 적용된다.

(2) 권리 구제 수단의 차이

- 공법관계에서 행정주체의 위법한 행위로 인해 발생하는 분쟁은 원칙적으로 행정 법원의 관할이 되며, 항고소송, 당사자소송 등 행정소송법상 특별한 구제 수단이 적용된다. 반면, 사법관계에서 발생하는 분쟁은 민사 법원의 관할이 되며, 민사 소송을 통해 해결된다. 관할 법원의 차이는 소송 절차, 심리 방식, 판결의 효력 등에 큰 차이를 가져온다. 예를 들어 토지 수용과 관련된 보상금 증감 청구는 공법상 당사자소송 대상이나, 공유 재산의 단순 매매 계약에 관한 분쟁은 민사 소송 대상이다.

(3) 특수 제도 적용 여부

- 공법관계에는 특유의 법적 효력이나 제도가 인정된다. 예를 들어 행정 행위의 공정력, 집행력, 불가쟁력 등의 효력이 인정되며, 공법상의 시효, 제재 등의 특별 규정이 적용된다. 사법관계에서는 이러한 공법상의 특수 효력은 원칙적으로 인정되지 않으며, 민법상의 소멸 시효 등이 적용된다. 또한, 공법관계에서는 행정의 신속성과 능률성을 위해 행정주체에게 일정한 특권 또는 특혜가 인정되기도 한다.

2. 구별의 기준

- 공법관계와 사법관계의 구별을 위한 기준에 대해서는 다양한 학설이 제시되어 왔으나, 현재는 이들 기준을 종합적으로 고려하는 절충적 접근이 통설 및 판례의 태도이다.

(1) 주체설

- 법률관계의 당사자 중 일방이 행정주체거나 행정기관인 경우를 공법관계로 보는 견해이다. 이는 가장 단순한 기준이지만, 행정주체가 사경제의 주체로서 활동하는 국고관계 등의 사법관계를 설명하지 못한다는 한계가 있다. 따라서 이 기준만으로는 충분하지 않으며, 다른 기준과 함께 고려되어야 한다.

(2) 목적설

- 법률관계의 목적이 공익을 위한 것인지 사익을 위한 것인지를 기준으로 구별하는 견해이다. 공익 목적을 직접적으로 달성하기 위한 것은 공법관계로, 사인의 이익 추구를 목적으로 하거나 수단적 성격이 강한 것은 사법관계로 본다. 이 견해는 행정주체의 행위가 궁극적으로는 모두 공익에 관련된다는 점에서 공법과 사법의 구분이 모호해지는 문제점이 있다.

(3) 수단설(성질설)

- 법률관계에서 행정주체가 어떤 법적 수단을 사용했는지에 따라 구별하는 견해이다. 행정주체가 공권력을 행사하여 우월적 지위에서 일방적으로 법률관계를 형성했으면 공법관계로 보고, 사인과 대등한 지위에서 계약 등의 사법적 수단을 사용했으면 사법관계로 본다. 현재 가장 유력한 기준으로 판례도 이 기준을 중요하게 참고한다. 특히, 공권력의 발동 여부와 법률관계의 일방성이 구별의 핵심이 된다.

(4) 종합설(이익설)

- 위의 세 가지 기준을 모두 종합하여 판단하는 견해이다. 법률관계의 당사자, 목적, 수단 등을 복합적으로 고려하되, 궁극적으로는 어떤 이익(공익 또는 사익)의 보호에 더 밀접하게 관련되는지에 따라 구별한다. 이러한 종합적 접근법이 가장 합리적이며, 개별 사안의 특수성을 반영하여 법률관계의 성격을 결정하는 데 적합하다.

3. 관련 판례

- 판례는 공법관계와 사법관계의 구별에 있어 특정 법률의 규정 내용, 관계의 목적, 행정주체의 활동 형태(공권력 행사 여부)를 종합적으로 고려하는 입장을 취한다. 특히, 행정주체가 사인과 맺는 계약 관계의 성격을 판단하는 데 이러한 기준이 활용된다.

(1) 공유 재산 매각 관련

- 지방자치단체가 일반재산인 공유 재산을 매각하는 행위는 단순히 사경제의 주체로서 재산의 효율적 관리를 도모하는 사법상의 행위로 본다. 따라서 이러한 매각 계약에 관한 분쟁은 민사 소송의 대상이 되며, 매각 결정에 위법이 있더라도 이는 민사상의 계약 무효 사유가 될 뿐, 항고소송의 대상이 되는 행정처분으로 볼 수 없다. 판례는 이러한 행위가 직접적으로 공권력을 행사하는 것이 아니라는 점을 중시한다.

(2) 입찰 참가 자격 제한 관련

- 국가 또는 지방 자치 단체가 체결하는 공공 계약(예 : 공사 도급 계약)에서 부정당 업자에 대해 일정 기간 입찰 참가 자격을 제한하는 조치는 그 자체가 상대방의 권익을 침해하는 공권력의 행사로 본다. 판례는 이러한 입찰 참가 자격 제한 조치는 계약 당사자로서의 지위를 넘어 우월한 지위에서 행

하는 행정처분으로서 공법관계에 속하며, 이의가 있을 경우 항고소송의 대상이 된다고 판시한다. 이 경우 목적이 계약의 적정한 이행 확보라는 공익적 성격을 가지고 있다는 점도 판단에 영향을 미친다.

(3) 공무원 연금 급여 지급 관련

- 공무원 연금 관리 공단이 공무원에게 연금 급여를 지급하는 행위는 공무원이라는 특별한 공법상 지위와 연금 법규라는 공법적 근거에 기초하여 이루어진다. 판례는 연금 수급권의 발생 및 지급 거부 등에 관한 다툼은 공법상의 권리 의무에 관한 것이므로 당사자소송의 대상이 된다고 판시한다. 이는 금전 지급의 형태를 취하더라도 그 법적 근거와 목적이 공법적 영역에 있으면 공법관계로 본다는 것을 명확히 보여준다.

(4) 판례의 종합적 태도

- 행정재산의 사용·수익에 대한 허가, 입찰 참가 자격 제한 조치, 연금 수급권의 발생 및 지급 거부 등에 관한 다툼은 공법관계로 보며, 일반재산 및 잡종재산의 매각은 사법관계로 보는 것이 일반적이다.

III 결론

- 행정법 관계의 핵심 구조는 공법관계와 사법관계의 구별에 있으며, 이는 적용 법규, 관할 법원, 구제 수단의 차이로 이어지는 실무상 중대한 의미를 가진다. 구별의 기준은 행정주체의 특징, 행위의 공익적 목적, 특히 공권력의 행사 여부 등을 종합적으로 고려하는 종합설의 관점에서 판단된다. 판례의 태도 역시 개별 법률의 성격과 행위의 본질을 따져 공권력 행사와 공익적 목적이 결부된 경우 공법관계를 인정하는 경향이 강하다. 이러한 공법과 사법의 구별 원칙은 행정의 효율성을 유지하면서도 국민의 권리 보호를 극대화하기 위한 법치 행정의 필수적인 전제 조건이다.